

한 국 관 광 공 사 감 사

개 선

감 사 명 : 2020년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 해외지사 금전출납담당자 지정 및 재정보증 미흡

관계부서 : ○○팀, □□팀

내 용

1. 업무 개요

공사는 재경팀, 노무팀(급여 및 복리 담당) 직원을 비롯하여 본사와 별도의 회계단위로 운영중인 3개 국내지사(전북, 광주전남, 제주)의 지사장과 경리담당자, 해외지사장 및 직원(회계담당 주재원 및 현지직원) 등 다수의 임직원이 회계관계업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 「공기업·준정부기관 회계기준(이하 '회계기준'이라 한다)」 제7조 제1항에 의하면 회계관계직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없고, 같은 조 제2항에 회계관계직원의 범위 및 기타 재정보증에 관하여 필요한 사항은 세부기준으로 정한다고 되어 있다.

그리고 공사 「회계규정시행세칙」 제2조에 회계담당은 [별표 1]에 의하고([별표 1]의 내용은 [표 1]과 같음), 위 회계기준 제7조의 회계관계직원의 범위는 [별표 2]로 하며([별표 2]의 내용은 [표 2]와 같음) 관계직원의 재정보증에 대하여는 「인사규정시행세칙」에서 정하는 바에 의한다고 되어 있다. 따라서, 「인사규정시행세칙」에는

회계관계직원의 재정보증에 관한 내용(재정보증 절차나 보증한도액, 보증기간 및 갹신주기, 보증보험증권의 경우 보관방법 등)이 제시되어야 한다.

[표 1] 회계담당 (공사 「회계규정시행세칙」 [별표 1])

구 분		본사 및 국내지사	비 고
1. 수입	◦ 담당 ◦ 대리 및 분임	◦ 자금담당, 국내지사 경리담당 ◦ 담당에 소속하는 팀원	
2. 지출	◦ 담당 ◦ 대리 및 분임	◦ 경리담당, 국내지사 경리담당팀장 ◦ 담당에 소속하는 담당 및 팀원 (단, 수입담당 및 대리분임은 제외)	
3. 지출 원인행위	◦ 담당 ◦ 대리 및 분임	◦ 최종결재권자 ◦ 담당에 소속하는 팀원	
4. 계약	◦ 담당 ◦ 팀원 및 분임	◦ 경영지원팀장, 국내지사 계약담당 팀장 ◦ 담당에 소속하는 계약담당 및 팀원	
5. 전도금 취급	◦ 담당 ◦ 팀원 및 분임	◦ 전도금을 취급하는 담당팀장 ◦ 담당에 소속하는 팀원	
6. 유가증권	◦ 담당 ◦ 팀원 및 분임	◦ 경리담당팀장, 국내지사 경리담당 팀장 ◦ 담당에 소속하는 팀원	
7. 자산	◦ 담당 ◦ 팀원 및 분임	◦ 고정자산은 고장자산 관리요령에 의하고, 재고자산은 관장부서 담당팀장 ◦ 담당에 소속하는 팀원	

• 해외지사

- 각 업무별 담당 : 지사장
- 대리 및 분임 : 담당 및 담당에 속하는 팀원

- 수입담당 및 대리분임 업무의 범위는 수입의 원인이 되는 업무를 관장하는 담당부서의 장이 징수·결정하여 입금 조치한 자금에 대하여 수입담당 업무임

[표 2] 회계관계 직원의 범위 (공사 「회계규정시행세칙」 [별표 2])

구 분	본사 및 국내지사
본 사	[담당책임자] ◦ 각 본부장, 노무팀장, 재경팀장 [담당 및 분임] ◦ 복리후생담당, 자금담당, 경리담당, 재산담당 ◦ 관련부서 일반직 팀원

구 분	본사 및 국내지사
국내지사	[담당책임자] ◦ 국내지사 경리담당팀장, 중문골프장팀장 [팀원 및 분임] ◦ 각 지사별 경리담당 및 골프장 운영담당 ◦ 관련부서 팀원, 업무직(판매원에 한함), 클럽하우스 지배인과 수납원
해외지사	[담당책임자] ◦ 각 지사별 지사장 [대리 및 분임] ◦ 지사장을 제외한 담당 및 팀원

한편, 공사 「해외조직망관리규정」 제13조에 해외지사는 사장이 따로 정하는 채용기준에 의거 현지직원을 채용할 수 있다고 되어 있고, 「해외지사 현지직원 운영지침」 제18조에 현지직원에게는 회계업무, 보안업무, 관인취급업무를 부여할 수 없다고 되어 있다.

또한, 공사 「해외조직망회계업무요령」 제3조와 제4조에 의하면, 해외지사의 회계업무는 지사장 책임하에 집행한다고 되어 있고 지사장은 금전출납 담당자를 별도로 지정해야 하며, 금전출납 담당자는 선량한 관리자로서의 책임을 다하여야 하고 고의 또는 과실을 막론하고 금전출납의 사고에 대한 책임을 진다고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 주재원 1인 해외지사 금전출납담당자 지정에 관한 사항

공사 해외지사¹⁾ 중 주재원이 1명인 해외지사는 ▽▽지사, ◀◀ 지사, ▼▼지사 등 3개소이고, ●●팀(現 □□팀)은 2017. 3. 29. 주재원 1인 파견 해외지사의 회계업무지침을 해당 지사에 통보하였는데 [관련문서 ●●팀-173(2017.03.29)호], 그 내용을 살펴보면 사무소장(現 지사장)은 금전출납 담당자로 현지직원을 별도로

1) 2020년 5월말 기준 공사 「직제규정시행세칙」상 해외지사 수는 34개이고 해외지사 정원(총원)은 78명임

지정하여 본사에 사전 승인을 받고 금전출납 담당자는 사무소장의 승인을 받아 자금을 지출토록 하며 사무소장의 결재를 받은 지출 증빙을 정산서에 첨부한다고 되어 있다.

이에 따라 ◀◀지사장은 현지직원 1명을 금전출납 담당자로 지정, ●●팀에 승인 요청하여 해당 현지직원의 TMS²⁾ 사용권한을 포함해 금전출납 담당자 지정을 승인[관련문서 ●●팀 TMS2017_03606(2017.05.17)호] 받았는데, 금전출납 업무는 자금의 지출 및 수입 등의 업무에 해당하므로 금전출납담당자는 회계관계직원에 해당되나 ◀◀지사와 ●●팀은 현지직원이 재정보증 없이 직무를 담당하게 하였다. 또한 이는 현지직원에게 회계업무를 부여할 수 없도록 한 공사 「해외지사 현지직원 운영지침」의 내용과도 상충된다.

한편, 공사 「회계규정시행세칙」에서 관계직원의 재정보증에 대하여는 「인사규정시행세칙」에서 정하는 바에 의한다고 하였으나, 해외지사 현지직원은 「인사규정」의 적용을 받는 일반직, 기능직, 관광통역직 및 임금피크제 운영규정에 따른 별도직군에 해당하지 않고, 해외지사 현지직원의 채용과 직무에 대해서는 「해외지사 현지직원 운영지침」에 별도로 정하고 있으므로 해외지사 현지직원에게 회계관계업무를 담당하게 하려면 별도로 「해외조직망 회계업무요령」 내지는 「해외지사 현지직원 운영지침」 등에 재정보증 조치에 대해 정하여야 하나 현재 그러한 내용은 없다.

또한, 「해외조직망회계업무요령」 제4조에 금전출납 담당자는 선량한 관리자로서의 책임을 다하여야 하고 고의 또는 과실을 막론하고 금전출납의 사고에 대한 책임을 진다고 되어 있으나, 해외 현지에서 만일 현지직원에 의한 금전출납 사고가 발생할 경우 그로 인한 공사의 손실을 배상받기에는 그 절차나 과정이 쉽지 않을 것이라

2) Tourism Marketing System : 해외지사 예산배정 및 승인, 예산집행 및 정산, 주재원 및 현지직원 관리 등 공사 관광마케팅 사업과 관련 정보를 전산화하여 관리할 수 있도록 한 정보시스템

예상된다. 따라서 주재원이 1인 뿐인 해외지사를 운영해야 하고 인력 여건상 불가피하게 일부 회계업무를 현지직원에게 담당하게 해야 하는 형편이라면, 회계 기준을 준수하고 만일의 사고 발생 시 공사의 피해를 최소화하며, 내부규정(지침)과 실제 업무간의 모순이 없도록 관련 규정을 개선하고 회계관계직무 현지직원에 대한 재정보증 방안을 마련, 시행해야 할 것으로 판단된다.

나. 회계관계 직원의 재정보증 관련

이번 감사에서 해외지사 회계관계직원의 재정보증 현황을 점검하던 중 관련 규정인 「인사규정시행세칙」을 살펴본 결과, ○○팀에서 「인사규정시행세칙」을 2019. 9. 30. 개정[관련문서 ○○팀-1029(2019.09.18)호]하면서 재정보증에 대한 제8조의 내용³⁾이 삭제되었음을 확인하였고, 반면 「인사규정」 제11조 제5호에는 여전히 신원보증보험증권⁴⁾이 직원채용에 필요한 구비서류 중 하나로 되어 있었다.

이에 따라 「회계규정시행세칙」 제2조 제2항 “관계직원의 재정보증에 대하여는 인사규정시행세칙에서 정하는 바에 의한다”는 내용은 사실상 무효하게 되었고, 재정보증과 관련된 「인사규정」 제11조 제5호와 「인사규정시행세칙」의 내용이 서로 일치하지 않아 직원 채용시 신원보증보험증권이 구비서류에 해당하는지 아닌지가 모호하게 되었다.

한편, 2019. 9. 30. 「인사규정시행세칙」 개정 이전에도 직원이 입사와 동시에 신원보증보험증권을 소속장에게 제출한다는 내용만 있어서 신원보증보험증권을 제출받는 목적이 회계관계직원의 재정보증을 위한 것인지 또 다른 이유에 의한

3) 삭제 전 「인사규정시행세칙」 제8조(재정보증대상) 내용은 다음과 같다.

“직원은 입사와 동시에 신원보증보험증권을 소속장에게 제출하여야 한다. 이 경우 신원보증보험의 종류, 보험금액, 계약기간 및 보험회사 등은 사장이 따로 정한다.”

4) 재정보증은 신원보증 중 재정적인 사항에 한한 것으로 신원보증보다 더 협의의 개념으로 볼 수 있고, 신원보증보험 가입으로 재정보증의 효과를 볼 수 있음

것인지 정확히 알 수 없고, 「신원보증법」상 신원보증계약⁵⁾ 기간이 2년을 초과할 수 없으므로⁶⁾ 입사 2년 후 회계관계업무를 담당하는 직원에 대한 재정보증 규정은 없었다고 볼 수 있다.⁷⁾

또한, 공무원의 경우 회계관계공무원의 보증보험가입에 따른 보험료를 당해년도 세출예산에서 지급하도록 정하고 있는데⁸⁾ 공사도 별도의 사유가 없다면 회계관계직원의 재정보증 보험료를 회사 예산으로 책정하는 것이 타당해 보인다.

관계부서 의견 및 검토결과

① □□팀은 해외지사 현지직원에 대한 재정보증방안을 마련하여 시행하고, 「해외지사 현지직원 운영지침」을 개정하겠다고 답변하였다.

② ○○팀은 회계관계직원이 아닌 경우 신원보증보험을 가입할 필요가 없기 때문에 신입직원에게는 신원보증보험을 받지 않도록 하고, 인사규정은 개정하여 제11조 제5호의 구비서류(신원보증보험증권)를 삭제하겠다고 답변하였다. 또한, 회계기준과 관련된 공사 사규는 「회계규정시행세칙」이고 재정보증은 회계관계직원에 대한 것이므로 회계관계직원의 신원보증보험 관리 방침 및 관리부서를 명확히 하여 제도를 정비할 수 있도록 관련부서와 협의하겠다는 의견을 제시하였는데, 「공기업·준정부기관 회계기준」에 “회계관계직원은 재정보증 없이는 그 직무를

5) 「신원보증법」 제2조 : “신원보증계약”이란 피용자(被傭者)가 업무를 수행하는 과정에서 그에게 책임 있는 사유로 사용자에게 손해를 입힌 경우에 그 손해를 배상할 채무를 부담할 것을 약정하는 계약을 말한다.

6) 「신원보증법」 제3조: 신원보증계약은 그 성립일로부터 2년간 효력을 가지고, 갱신은 할 수 있으나, 다만 그 기간은 갱신한 날로부터 2년을 초과하지 못한다.

7) 최근 3년간 임직원에 대한 재정보증 현황 자료를 ○○팀으로부터 제출받아 확인한 결과, 신규 입사자를 대상으로는 2년간 기명식으로 신원보증보험(보험가입금액 320만 원/인)에 가입하고, 직위에 대하여는 보험기간 1년으로 신원보증보험(보험가입금액 1천만 원/인)을 매년 가입하고 있었음

8) 「국고금관리법」 제45조 제2항 : 제1항에 따른 재정보증과 관련되는 경비는 국가가 부담한다.

「기획재정부 회계관계공무원 재정보증규정」 제6조: 기획재정부장관은 회계관계공무원의 보증보험가입에 따른 보험료를 당해년도 세출예산에서 이를 지급한다.

「문화체육관광부소속회계관계공무원의재정보증에관한규정」 제8조 : 회계관계공무원의 보증보험가입에 따른 보험료는 당해년도 세출예산에서 이를 지급한다.

담당하게 할 수 없다”고 되어 있고, 회계관계직원에는 [표 2]와 같이 각 본부장과 노무팀, 재정팀, 국내지사, 중문골프장, 해외지사 등 다양한 부서의 회계업무 담당 직원이 해당되며, 직원의 직무 부여 등 인사를 담당하는 부서는 ○○팀이므로 ○○팀에서 회계관계직무를 직원에게 부여하기 전에 재정보증 조치 여부를 확인하여야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 회계업무를 담당하는 해외지사 현지직원을 포함하여 회계관계직원의 재정보증 조치가 제대로 이루어질 수 있도록 세부기준을 마련하고 이를 이행하시기 바랍니다.(개선)